

PUTUSAN
Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 22 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan bidan, tempat tinggal dahulu di Jalan Xxxx, No.xx, RT.xx, RW.xx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo. Sekarang tinggal di Jalan Xxxx, No.A.2, RT.0xx, RW.0xx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo, email: xx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hasmoko Budijono, S.H., M.H. dan Daeng Mahardika, S.H., Advokat-Pengacara yang berkantor di Jalan xxx Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: xxx tanggal 3 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 21 September 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Xxxx, No.xx, RT.0xx, RW.00xx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo, dan sekarang tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo yang beralamat di Jalan Trunojoyo, No.1, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo, email: xx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Harmoko, S.H., M.H.Li. dan Angga Wahyu

E.P., S.H., Advokat pada Kantor Law Office HMK8 & Partners, yang beralamat di Jalan xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: xx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: xx tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 3 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan, pada hari Jum'at, 04 Januari 2013, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo dan telah pula dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih sekitar 4 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih sekitar 4 bulan;
3. Bahwa setelah Tinggal di rumah orang tua, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di xx, dan terakhir tinggal di rumah yang telah dibuatkan oleh orang tua Tergugat di Jalan Xxxx, No.42, RT.00xx, RW.00xx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo sampai bulan Oktober 2023;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Xxxx, laki-laki, umur 10 tahun, (lahir tanggal 17-02-2014), yang sekarang hidup bersama Penggugat;
 - b. Xxxx, perempuan, umur 8 tahun, (lahir tanggal 29-06-2016), yang sekarang hidup Bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan semuanya berjalan lancar tanpa ada masalah yang berarti;
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Jalan Xxxx, No.42, XXXX, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo sekitar tahun 2013, yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering keluar malam dengan pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat mengganggu kehidupan dan ketenangan berumah tangga;
7. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan perilaku Tergugat yang sering keluar malam, mabuk-mabukan, dan main wanita, dan perilaku Tergugat tidak kunjung berubah setelah Penggugat hamil anak pertama (anak ke 1) dan malahan Tergugat sering memukul Penggugat dan sering meninggalkan tergugat sendirian tanpa diurus;
8. Bahwa perilaku Tergugat semakin menjadi setelah anak ke 2 lahir, Tergugat sering bermain wanita (wanita nakal) dan sering berkaraoke di luar sampai tidak mengurus Istri dan anak-anaknya;
9. Bahwa akibat perilaku Tergugat yang sering keluar malam, mabuk-mabukan, dan main wanita, yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan ditambah Tergugat sering memukul (melakukan KDRT) ke Penggugat apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah perilakunya;
10. Bahwa pada Puncaknya pada 09 Oktober 2023. Penggugat di usir dari rumahnya di Jalan Xxxx, No.42, XXXX, Kel. Xxxx, Kec. Xxxx, Kota

Probolinggo, dan tinggal dirumah orang tuanya di Jalan Xxxx No. A.x, RT. 0xx / RW. 0xx, Kel. Xxxx, Kec. Xxxx, Kota Probolinggo sampai dengan sekarang;

11. Bahwa setelah selama Penggugat di usir pada tahun 2023 sampai dengan sekarang atau sekitar kurang lebih 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan Tergugat juga tidak memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada kedua anaknya;

12. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai dua anak kandung dengan Tergugat dan masih kecil/di bawah umur (11 tahun) yakni yang bernama Xxxx, laki-laki, umur 10 tahun, (lahir tanggal 17-02-2014), yang sekarang hidup bersama Penggugat; dan Xxxx, perempuan, umur 8 tahun, (lahir tanggal 29-06-2016), yang sekarang hidup bersama Penggugat maka sesuai dengan ketentuan undang-undang akan lebih baik jika kedua anaknya tetap berada dalam asuhan Penggugat;

13. Bahwa Tergugat pada tanggal 08 November 2023 pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Probolinggo dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA. Prob JO Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: xxx /Pdt.G/2024/PTA. Sby.;

14. Bahwa terhadap Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA. Prob JO Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : xxxx /Pdt.G/2024/PTA. Sby yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi gugur dikarenakan Tergugat/Pemohon dalam perkara tersebut tidak melaksanakan ikrar talak kepada Penggugat /Termohon;

15. Bahwa oleh karena Tergugat/Pemohon dalam perkara tersebut tidak melakukan ikrar talak kepada Penggugat / Termohon dalam waktu 6 bulan maka perkara tersebut menjadi gugur;

16. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan telah Laporan Polisi Nomor XXXX, tanggal 21 November 2023 dan telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;

17. Bahwa pada azasnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/ rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UURI No. 1/Tahun 1974), namun dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga Penggugat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, oleh karena itu lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan saja;

Berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx (alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo,
3. Menyatakan Hak Asuh (Hadlanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Xxxx, laki-laki, umur 10 tahun, (lahir tanggal 17-02-2014);
 - b. Xxxx, perempuan, umur 8 tahun, (lahir tanggal 29-06-2016);

jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya,

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
 - 4.1 Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
 - 4.2 Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Pulih Ribu Rupiah);
 - 4.3 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikah hak nafkah kepada kedua anaknya berupa :

- 5.1 Biaya Pendidikan Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan;
- 5.2 Nafkah Hadhanah Anak sejumlah masing–masing anak Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut mandiri;
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim melakukan pemeriksaan identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. mediator hakim pada Pengadilan Agama Probolinggo sebagai mediatornya. Berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 November 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, serta pembacaan putusan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16, sehingga Tergugat memandang untuk tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil tersebut;

2. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, sehingga Tergugat memandang perlu untuk menerangkan fakta yang sebenarnya, sebagai berikut:

- Benar dari dulu antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan, tapi bukan karena mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah apalagi karena main wanita. Memang benar karena sering keluar malam, tapi hanya sebatas begadang dengan teman-teman Tergugat. Pada saat itu, sudah tidak menjadi permasalahan yang berarti, karena sudah saling memaafkan dan tidak mengulangi lagi kesalahannya lagi;
- Tergugat tidak sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, pernah Penggugat menampar Tergugat hanya 1 (satu) kali, itupun karena Penggugat ketahuan selingkuh dengan pria lain;
- Tergugat adalah orang yang bertanggungjawab kepada istri dan kedua anaknya, sehingga tidak mungkin Tergugat tidak mengurus istri dan anaknya;
- Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah tempat tinggal bersama. Tabiat Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Tergugat, sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Terakhir kali Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi, pada saat kejadian Penggugat ketahuan berselingkuh untuk kesekian kalinya dengan pria idaman lain. Karena Penggugat takut kepada Tergugat, sehingga Penggugat tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama Tergugat;
- Pada saat masih tinggal bersama, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan

orang tua Tergugat juga memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sebagai tambahan kepada Penggugat dan Tergugat;

- Memang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak terakhir kali Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Tergugat;
- Meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di pondok pesantren, Tergugat sering menjenguk dan memberikan uang kepada anak-anak;

3. Bahwa, Penggugat sangat kasar kepada kedua anaknya dan tidak mementingkan pendidikan kedua anaknya, sehingga dalam perkara yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA.Prob, telah terbukti bahwa Penggugat sering melakukan kekerasan kepada kedua anaknya, tidak menyekolahkan, dan kedua anak tersebut dititipkan di pondok pesantren, sehingga dalam putusan perkara Penggugat tidak diberikan hak asuh anak;

4. Bahwa, Tergugat saat ini tidak bekerja karena berhenti atau resign dari pekerjaannya di Puskesmas Xxxx. Sehingga, Tergugat tidak mempunyai pemasukan pasti atau tetap setiap bulan;

5. Bahwa, dalam perkara yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA.Prob, telah terbukti bahwa Penggugat melakukan perbuatan nusyuz, karena sering selingkuh dengan pria idaman lain dan pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat, sehingga dalam putusannya menolak permintaan nafkah dari Penggugat;

6. Bahwa, dalam petitum gugatan Cerai Gugat Penggugat terdapat permintaan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah. Akan tetapi dalam posita gugatan cerai gugat Penggugat tidak diuraikan mengenai hal-hal yang mendasari permintaan nafkah tersebut, sehingga permintaan nafkah Penggugat seharusnya ditolak atau diabaikan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Xxxx Terhadap Penggugat Xxxx (alm) di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menolak hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
4. Menolak permintaan nafkah Penggugat;
5. Membebankan semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 2 tersebut, Penggugat memberikan bantahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada dasarnya Tergugat berusaha memutar balikkan fakta – fakta yang ada guna mempengaruhi opini majelis hakim dengan menuduh Penggugat yang selingkuh sehingga Tergugat melakukan KDRT, sedangkan faktanya sampai sekarang Penggugat masih belum menikah lagi sedangkan Tergugat yang jelas – jelas sudah ada putusan pengadilan agama probolinggo tetapi justru Tergugat tidak mengucapkan ikrar talak dan sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sekarang telah memiliki anak lagi;
 - b. Bahwa cukup jelas bahwa Tergugat adalah orang yang tempramen dan suka memukul, dan atas perbuatan Tergugat tersebut sekarang Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara

selama 5 bulan dalam kasus KDRT berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : xxxx/2024/PN.Pbl;

c. Bawah pada dasarnya kalau memang Tergugat adalah seorang laki – laki yang bertanggung jawab kepada istri dan anak–anaknya, maka seharusnya Tergugat memperhatikan istri dan anak–anaknya dan tidak mementingkan kesenangannya sendiri dengan meninggalkan istri dan anak – anaknya;

d. Bahwa cukup jelas bahwa pada Putusan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan bahwa Penggugat bukan meninggalkan rumah tetapi diusir dari rumah oleh Tergugat dan juga telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan Tergugat sering marah – marah, membawa senjata tajam, sering mabuk – mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain;

e. Bahwa memang benar orang tua Tergugat pernah memberi Tergugat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi oleh Tergugat tidak pernah dipakai untuk kebutuhan rumah tangganya tetapi dipergunakan Tergugat untuk bersenang – senang sendiri;

f. Bahwa cukup jelas Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat meninggalkan rumah, sedangkan dalam Putusan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan bahwa Penggugat bukan meninggalkan rumah tetapi diusir dari rumah oleh Tergugat dan juga telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan Tergugat sering marah–marah, membawa senjata tajam, sering mabuk–mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain;

g. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering menjenguk dan memberikan uang pada anak – anaknya di pondok itu tidak benar dan akan kami buktikan pada persidangan;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 3 tersebut, Penggugat memberikan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Tergugat berusaha memutar balikkan fakta yang ada guna mempengaruhi opini majelis hakim dengan menuduh bahwa Penggugat sangat kasar pada anak – anaknya dan dengan dalih perkara yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prob sedangkan Putusan tersebut telah terbantahkan pada Putusan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2024?PTA.Sby;
 - b. Bahwa pada Perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prob tidak terdapat gugatan atau posita tentang hak asuh anak oleh sebab itu tidak ada putusan yang menyangkut tentang hak asuh anak, dikarekan Penggugat menginginkan anak–anaknya bisa diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat tetapi oleh Tergugat dalam jawabannya malah diputarbalikan;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4 tersebut, Penggugat memberikan bantahan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Tergugat malah memperlihatkan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak–anaknya, dikarenakan seorang suami atau bapak merupakan tulang punggung dari keluarga. Kalau Tergugat tidak bekerja bagaimana Tergugat menghidupi anak – anak dan istrinya, sedangkan seorang ayah atau suami wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak–anaknya;
 - b. Bahwa pada faktanya Tergugat bukan berhenti atau resign tetapi Tergugat diberhentikan dikarenakan Tergugat tidak pernah masuk kerja;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 5 tersebut, Penggugat memberikan bantahan sebagai berikut:
- a. Sebagaimana jawaban Penggugat di atas bahwa Tergugat memutar balikan fakta–fakta yang ada guna mempengaruhi opini majelis hakim, yang sebenarnya pada Putusan Banding xxxx/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan bahwa Penggugat bukan meninggalkan rumah tetapi

diusir dari rumah oleh Tergugat dan juga telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan Tergugat sering marah – marah, membawa senjata tajam, sering mabuk – mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain;

b. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan telah terbukti bahwa Penggugat melakukan perbuatan Nusyuz telah terbantahkan dengan Putusan Banding Nomor: xxxx/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah memperoleh fakta hukum dalam persidangan bahwa Penggugat bukan meninggalkan rumah tetapi diusir dari rumah oleh Tergugat dan juga telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan Tergugat sering marah – marah, membawa senjata tajam, sering mabuk – mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain;

c. Bahwa dalam perkara yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor: xxxx/Pdt.G/2024/PTA.Sby, bahwa Penggugat bukan merupakan Istri yang nusyuz;

6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 6 tersebut akan Penggugat buktikan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang disampaikan atau diterangkan dalam dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah kebenaran sebagaimana fakta persidangan dalam perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA.Prob;
2. Bahwa, mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai penyebab pertengkaran yang terus menerus adalah kebenaran dan akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian;

3. Bahwa, putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Tergugat berdasarkan putusan perkara nomor: xxxx/2024/PN.Pbl. tidak berkaitan dengan dalil-dalil alasan perceraian Penggugat, sebab sebagai berikut:
 - a. Putusan pidana tersebut di putuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 19 November 2024, artinya putusan pidana itu diputuskan setelah adanya gugatan perceraian Penggugat;
 - b. Fakta persidangan pada perkara pidana tersebut, Tergugat bukan bermaksud menyakiti Penggugat seperti KDRT pada umumnya. Melainkan kejadian tersebut merupakan perkelaihan perebutan anak yang bernama Jihan antara Penggugat dan Tergugat di pinggir jalan raya. Oleh karena anak tersebut dijemput oleh Tergugat di rumah pembantu saudara Penggugat di Kraksaan, dengan maksud untuk disekolahkan kembali, karena Jihan sudah lama tidak sekolah. Tapi kemudian Penggugat marah dan ingin mengambil anak kembali;
4. Bahwa, mengenai putusan banding nomor xxxx/Pdt.G/2024/PTA.Sby yang dimaksud oleh Penggugat, tidak mengubah fakta persidangan. Perubahan pada putusan tersebut hanya pada Nafkah, yang awalnya pada putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA.Prob, tidak diberikan nafkah, kemudian pada putusan banding nomor xxxx/Pdt.G/2024/PTA.Sby di putus adanya nafkah terhadap istri pasca perceraian;
5. Bahwa, hal-hal yang berulang-ulang disampaikan oleh Penggugat, tidak perlu Tergugatanggapi lagi karena sudah Tergugat tanggap secara keseluruhan pada dalil-dalil Duplik ini;
6. Bahwa, selain dan selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan akan Tergugat buktikan dalam persidangan;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat Xxxx Terhadap Penggugat Xxxx (alm) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menolak hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
4. Menolak permintaan nafkah Penggugat;
5. Membebankan semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut::

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxx, Nomor xxxx tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx tanggal 04 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 04 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor xxx tanggal 08 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor xx tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P5;

6. Surat Pernyataan tertanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala xxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P6;

7. Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P7;

8. Print out screenshot dari handphone, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P8;

9. Salinan Putusan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PTA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P9;

10. Fotokopi Salinan Putusan perkara pidana No.xxxx/2024/PN. Pbl, an. Xxxx bin H. Usman tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P10;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

1. Xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum xxx, Kav. xxx, RT.0xx, RW.xx, Kelurahan xx, Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo:
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat sejak tahun 2007 dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di wilayah Xxxx, Kota Probolinggo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx. Kedua anak tersebut saat ini sedang mondok di Lumajang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok sekitar 10 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat juga menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat suka berkata-kata kasar seperti lonte, pelacur. Tergugat juga sering mengucapkan kata talak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat jalan dengan laki-laki lain. Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk, namun saksi pernah melihat tanda-tandanya seperti mata merah, bicara ngelantur, mulut bau alkohol;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung jika Tergugat sedang dipenjara, hanya mendengar kabar saja katanya karena kasus KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan ataupun memukul anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan pidana, mabuk-mabukan, membuat onar;

- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat masyarakatnya beragama Islam;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan human trafficking;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa Tergugat dahulu magang di Puskesmas. Penghasilan Tergugat sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah). Tergugat sekarang bekerja jual beli motor. Menurut cerita dari Tergugat setahun lalu penghasilannya perbulan mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anak di pondok adalah Penggugat. Penggugat yang menjenguk anak-anaknya di pondok 1 (satu) bulan 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat di pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai besaran nafkah yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah terutang yang belum ditunaikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kesehatan mandiri tidak resmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kabar bisnis Tergugat semenjak Tergugat dipenjara;
- Bahwa tidak pernah melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat, namun menurut cerita dari Tergugat sendiri jika Tergugat selalu membawa parang di motornya guna jaga diri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mengusir Penggugat, namun ada pengakuan dari Tergugat katanya ketika bertengkar Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat temperamen, keras, suka main tangan. Namun saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan KDRT, saksi hanya pernah melihat bekas lebam di bagian tubuh Penggugat;

2. xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, No.xx, RT.xx, RW.xx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxx, Kota Probolinggo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok lebih 5 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat juga menuduh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Dalam pertengkaran Tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat jalan dengan laki-laki lain. Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- bahwa Tergugat selalu membawa parang di motornya, bahkan ketika berkunjung ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat menggunakan parang, namun Tergugat pernah mengancam saksi dengan membawa parang masuk ke dalam kamar ketika anaknya menangis;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lebih. Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat mengusir Penggugat dan melempar baju Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dahulu bekerja di Puskesmas, namun sekarang Tergugat menganggur. Saksi juga tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sekarang sedang dipenjara karena kasus KDRT dan divonis 6 bulan penjara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai besaran nafkah yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki nafkah terutang yang belum ditunaikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan ataupun memukul anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan pidana, mabuk-mabukan, membuat onar;
 - Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat masyarakatnya beragama Islam;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan human trafficking;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah lagi, namun saksi mengetahuinya dari status WhatsApp Tergugat jika Tergugat sudah menikah lagi;
3. xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun xx RT.xx, RW.xx, Desa Gilixxxx, Kecamatan xx, Kabupaten Probolinggo:
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di wilayah Xxxx, Kota Probolinggo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx. Kedua anak tersebut saat ini sedang mondok di pondok presantren;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi karena pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok sekitar 1 kali saat mereka berkunjung ke rumah saksi. Kejadiannya sekitar 5 bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat pernah menunjukkan dua buah foto kepada saksi. Foto pertama Tergugat tunjukkan sembari mengatakan bahwa perempuan di foto itu adalah jodohnya. Sedangkan foto kedua berisi Tergugat bersama perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk, namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat pernah mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat dipenjara karena kasus KDRT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki nafkah terutang yang belum ditunaikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat di pondok;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan pidana, mabuk-mabukan, membuat onar;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat masyarakatnya beragama Islam;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan human trafficking;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat di pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa atas izin Hakim, Kuasa Hukum dari Tergugat telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan Tergugat. Terhadap alat bukti P.10 Kuasa Hukum Tergugat membenarkan jika Tergugat saat ini dipenjara dalam kasus pidana dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan dirinya juga bertindak sebagai kuasa hukum Tergugat saat proses peradilan perkara pidana tersebut. Kuasa Hukum Tergugat menerangkan bahwa Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding atas vonis pengadilan;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa Salinan Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prob yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim memindai barcode putusan tersebut ternyata sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T;

Bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

1. xxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx RT.0xx, RW.0xx, No.0zx, Keliurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo:
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat. Saksi juga mengenal Penggugat panggilannya Xxxx sebagai istri Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Pengugat pada mulanya tinggal di rumah saksi, lalu tinggal bersama di xxx, Xxxx, Kota Probolinggo;

- Bahwa Tergugat dan Pengugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Pengugat sekarang berada di pondok di Lumajang sejak dua tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pendidikannya di pondok;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Pengugat bertengkar di rumah saksi lebih dari 5 kali. Terakhir kali mereka tengkar di malam hari namun saksi lupa kapan peristiwanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah. Penggugat dan Tergugat akhirnya saling tuduh selingkuh. Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat juga menuduh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Dalam pertengkaran Penggugat mengaku pernah selingkuh tapi hanya sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat jalan dengan laki-laki lain. Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita lain;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut tidak membahas masalah Tergugat mabuk-mabukan maupun nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat pernah jalan keluar malam ke rumah temannya, tapi tidak sering. Saksi pernah tegur jam 10 malam, katanya dari rumah temannya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lebih. Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat dan Pengugat pernah ketemu namun justru bertengkar;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan berkali-kali namun tidak berhasil;

- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di Puskesmas, namun tidak tahu berapa penghasilannya. Sejak tahun lalu Tergugat sudah tidak bekerja di sana lagi;
- Bahwa saksi kasih modal kepada Tergugat sejumlah Rp 50 juta untuk jual beli motor dan mobil. Pernah satu kali saksi tanya hasilnya dalam penjualan 1 unit mobil mendapat keuntungan Rp 5 juta
- Bahwa selama Tergugat dan Pengugat berumah tangga, saksi setiap bulan memberikan bantuan uang Rp 2 juta yang diserahkan kepada Tergugat. Sebagian uang tersebut diperuntukkan biaya sekolah anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengonfirmasi kepada Penggugat apakah uang yang saksi berikan kepada Tergugat itu diberikan kepada Penggugat sebagai tambahan nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebiasaan nominal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat mencubit anaknya hingga luka gara-gara anak-anaknya tengkar rebutan hape;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa saksi pernah satu kali menjenguk anak Tergugat dan Pengugat di pondok, namun ternyata buian pondok pesantren melainkan seperti panti penitipan anak;
- Bahwa pada mulanya anak Tergugat dan Pengugat yang bernama Rafif sudah ada di pondok di Lumajang, sedangkan Jihan berada di Kraksaan bersama pembantu. Lalu saksi dan Tergugat jemput Jihan ke Kraksaan untuk dibawa pulang, setelah sampai di Wirobarong Penggugat mengejar dan terjadilah rebutan anak antara Tergugat dan Pengugat;
- Bahwa saat ini Tergugat di penjara karena kasus rebutan anak. Tapi saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat divonis penjara 5 bulan dan sudah menjalani 3 bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki nafkah terutang yang belum ditunaikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan dan membuat onar;
 - Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat masyarakatnya beragama Islam;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan Xxxx sejak 9 bulan lalu;
2. xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kecamatan Xxxx,, bertempat tinggal di Jalan xx, No.xx, RT.xx, RW.00xx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan xx Ko ta Probolinggo:
- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat panggilannya Xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Pengugat pada mulanya tinggal di rumah orang tua saksi, lalu tinggal bersama di Xxxx, Kota Probolinggo;
 - Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Pengugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
 - Bahwa kedua anak Tergugat dan Pengugat sekarang berada di pondok di Lumajang, namun saksi tidak pernah menjenguk;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena pernah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Pengugat bertengkar di rumahnya sebanyak 1 kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat dan Penggugat saling tuduh selingkuh. Masing-masing sama-sama menyangkal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain, sedangkan Penggugat pernah satu mobil dengan laki-laki lain;
 - Bahwa kejadian pertengkaran bermula saat Tergugat memanggil saksi supaya datang ke rumahnya. Menurut Tergugat, Penggugat pamit kerja, tetapi alat kesehatan yang biasa dibawa Penggugat masih berada di rumah. Karena Tergugat curiga akhirnya Tergugat telpon Penggugat namun panggilan telpon tidak direspons. Setelah itu Penggugat datang

diantar laki-laki membawa mobil, namun laki-laki tersebut langsung pulang;

- Bahwa Tergugat menanyakan kepada Penggugat siapa laki-laki tersebut. Penggugat menyatakan laki-laki tersebut adalah pasiennya. Karena terjadi percekcoan akhirnya laki-laki tersebut didatangkan dan menerangkan bahwa ia pasien dari Penggugat dan membawa alat kesehatan sendiri. menurutnya, laki-laki tersebut disuntik Penggugat di mobil. Laki-laki tersebut adalah teman kerja Penggugat di RSUD Muhammad Saleh;
- Bahwa keluarga pihak Tergugat dan Penggugat dalam pertemuan itu berupaya mendamaikan namun Tergugat berkeas mau cerai, sedangkan Penggugat mau mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah 8 bulan lalu. Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah saling kunjung dan jalan bersama;
- Bahwa Tergugat dahulu kerja di Puskesmas, namun berhenti. Sekarang menekuni jual beli motor dan mobil, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa orang tua Tergugat memberi modal kepada Tergugat untuk bisnis jual beli motor dan mobil, namun tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa selama Tergugat dan Pengugat berumah tangga, orang tua Tergugat setiap bulan memberikan bantuan uang Rp 2 juta – Rp 2,5 juta yang diserahkan kepada Tergugat. Sebagian uang tersebut diperuntukkan biaya sekolah anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengonfirmasi kepada Penggugat apakah uang yang saksi berikan kepada Tergugat itu diberikan kepada Penggugat sebagai tambahan nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebiasaan nominal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya hidup anak-anak di pondok maupun besaran biayanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki nafkah terutang yang belum ditunaikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat di penjara divonis penjara 5 bulan dan sudah menjalani 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat masyarakatnya beragama Islam;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan Xxxx sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa satu bulan setelah perkara cerai yang pertama diputus pengadilan, Tergugat menikah dengan Xxxx;
- Bahwa Tergugat menikah lagi supaya tenang pikirannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menikah lagi atau belum;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil Gugatannya, sebagaimana Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, tertanggal 03 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo, dengan register perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Prob.
- II. Bahwa Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya, sedangkan Tergugat hadir kuasanya.
- III. Bahwa selanjutnya setelah tahap mediasi tidak tercapai, maka dilakukanlah sidang pembacaan Gugatan dan Penggugat melalui kuasanya menerangkan tetap pada Gugatannya.
- IV. Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.. BUKTI SURAT :

1. BUKTI bertanda P-1, berupa : BUKTI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama : PENGUGAT.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai Penduduk Kel. Xxxx, Kec. Xxxx, Kota Probolinggo.

2. BUKTI bertanda P-2, berupa : Kutipan Akta Nikah Nomor : 0xxxx, tanggal, 04 Januari 2013.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-2 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar benar adalah suami istri yang sah.

3. BUKTI bertanda P-3, berupa : KARTU KELUARGA Nomor : xxx, Kepala keluarga yaitu Suami, dengan anggota keluarga Istri dan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-3 tersebut membuktikan bahwa PENGUGAT adalah merupakan anggota Keluarga dan mempunyai dua orang anak kandung.

4. BUKTI bertanda P-4, berupa : KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : xxx, atas nama : XXXX.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-4 tersebut membuktikan bahwa XXXX adalah merupakan anak kandung pertama dari Penggugat dan Tergugat.

5. BUKTI bertanda P-5, berupa : KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 3574-LT-080xxxx017-0005, atas nama : XXXX.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-5 tersebut membuktikan bahwa xxxl adalah merupakan anak kandung kedua dari Penggugat dan Tergugat.

6. BUKTI bertanda P-6, berupa : SURAT PERNYATAAN yang ditulis dan ditandatangani oleh Kepala PP. XXXX.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-6 tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak dan tidak pernah melakukan pembiayaan atau pembayaran kebutuhan Pendidikan atas kedua anaknya yang menempuh Pendidikan di PP. XXXX.

7. BUKTI bertanda P-7, berupa : PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-7 tersebut membuktikan bahwa Tergugat berjanji tidak akan melakukan KDRT, tidak minum minuman keras dan tidak nonton video porno, tetapi Tergugat tetap melakukannya dan tidak merubah kebiasaannya tersebut.

8. BUKTI bertanda P-8, berupa : SCREENSHOT MEDIA SOSIAL FACEBOOK TERGUGAT.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-8 tersebut membuktikan bahwa Tergugat memiliki usaha atau penghasilan dengan jual – beli.

9. BUKTI bertanda P-9, berupa : PUTUSAN BANDING nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PTS.Sby antara Penggugat dan Tergugat.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-9 tersebut membuktikan bahwa Tergugat dahulu mengajukan Permohonan Cerai Talak dan telah di putus sampai pada tahap Banding di Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya tetapi Tergugat tidak melaksanakan isi dari Putusan Banding tersebut.

10. BUKTI bertanda P-10, berupa : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO nomor : xxxx/2024/PN.Pbl tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

MEMBUKTIKAN :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-10 tersebut membuktikan bahwa Perbuatan yang melakukan KDRT telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman.

B. SAKSI SAKSI :

1. xx, menerangkan di bawah sumpah sbb :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar dari Penggugat.
- Bahwa saksi adalah suami dari kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 04 Januari 2013.
- Bahwa suami Tergugat adalah Xxxx.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang, masing masing : 1). XXXX, laki laki, umur : 10 tahun. dan. 2). XXXX, Perempuan, Umur : 8 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat selalu menghubungi saksi apabila Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi langsung datang ketika dihubungi Penggugat yang menyampaikan bahwa sedang bertengkat dengan Tergugat yang bertujuan untuk menengahi.
- Bahwa setelah saksi menanyakan persoalan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat ternyata sama-sama saling menuduh berselingkuh

- Bahwa saksi sering mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja sering bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sering mabuk dengan melihat ciri Tergugat yang jalannya sempoyongan, mata merah, ngomongnya ngelantur dan bau alcohol.
 - Bahwa Penggugat pisah rumah sudah 1 (satu) Tahun..
 - Bahwa Tergugat sering tidak pulang kerumah dan menelantarkan anak-anaknya.
 - Bahwa Penggugat mencari nafkah dan uang sendiri sebagai tenaga kesehatan mandiri.
 - Bahwa saksi pernah tahu ada bekas pukulan pada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat.
 - Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi kalau sering mengusir Penggugat.
 - Bahwa Tergugat sering bercerita kepada saksi kalau Tergugat sering membawa senjata tajam.
 - Bahwa Tergugat adalah seseorang yang tempramen dan selalu membawa senjata tajam.
 - Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi kalau Tergugat sekarang bekerja jual – beli motor dengan penghasilan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan dan melebihi gaji PNS.
 - Bahwa Tergugat sekarang berada di dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan) karena tindak Pidana KDRT.
 - Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik.
 - Bahwa Penggugat sayang kepada anak-anaknya
 - Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat beragama Islam.
2. xxx memberikan keterangan dibawah sumpah sbb. :
- Bahwa saksi adalah adik kandung dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang, masing masing : 1). XXXX, laki laki, umur : 10 tahun. dan. 2). XXXX, Perempuan, Umur : 8 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saling menuduh berselingkuh.
 - Bahwa saksi selalu di hubungi oleh Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi langsung datang ke rumah Penggugat setelah dihubungi oleh Penggugat yang sedang bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah mengetahui Tergugat dalam kondisi teler.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering membawa senjata tajam dan pernah mengancam saksi dengan senjata tajam.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat diusir oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat melempar keluar baju Penggugat dan Tergugat bilang kepada saksi bawa baju ini.
 - Bahwa Tergugat sekarang sedang berada di LP (Lembaga Pemasyarakatan) dikarenakan KDRT terhadap Penggugat.
 - Bahwa Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 5 (lima) bulan.
 - Bahwa saksi juga dijadikan saksi dalam sidang perkara pidana Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat status media social Tergugat berdua dengan wanita lain didalam kamar.
 - Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik
 - Bahwa Penggugat sayang kepada anak-anaknya.
 - Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat beragama Islam.
3. xxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sbb. :
- Bahwa saksi adalah teman dan pasien Penggugat

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, yang pertama Laki-laki dan yang ke dua Perempuan.
- Bahwa Tergugat pernah memperlihatkan foto seorang wanita dan bilang kalau ini jodoh saya.
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kalau sering mabuk.
- Bahwa Penggugat adalah orang baik.
- Bahwa Penggugat sayang kepada anak-anaknya.
- Bahwa lingkungan tempat Tinggal Penggugat beragama Islam

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan.

V. Bahwa namun demikian Tergugat telah mengajukan bukti bukti baik Bukti Surat maupun saksi saksi sebagai berikut :

- a. BUKTI SURAT, BERUPA :
 - a. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo
- b. SAKSI SAKSI antara lain :
 - 1. Saksi xxx menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang tua kandung Tergugat.
 - Bahwa istri Tergugat bernama Cindy
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak dan sekarang berada di pondok di daerah lumajang.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu berada di rumah saksi.
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat sering mencari Tergugat kerumah saksi karena Tergugat tidak pulang.
 - Bahwa saksi membelikan rumah untuk Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat pernah bercerita kalau sering tidak ada dirumah.
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan.

- Bahwa Tergugat sekarang berada di LP (Lembaga Pemasyarakatan) karena dilaporkan KDRT oleh Penggugat.
 - Bahwa Tergugat dahulu bekerja di Puskesmas.
 - Bahwa saksi setiap bulan selalu memberi uang Rp. 2.000.000,- kepada Tergugat.
 - Bahwa Tergugat divonis 5 bulan penjara.
 - Bahwa Tergugat sudah berada di LP selama 3 bulan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah 1 tahun lebih.
 - Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak bekerja lagi di Puskesmas.
 - Bahwa saksi memberikan modal kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha jual beli.
 - Bahwa Tergugat bercerita omset atau pendapatan usaha jual belinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi.
2. Saksi xx, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kecamatan Xxxx.
 - Bahwa saksi megenal istri Tergugat yang bernama cindy.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di pondok.
 - Bahwa Tergugat dahulu pernah bekerja di Puskesmas.
 - Bahwa saksi dan Tergugat selalu diberi uang setiap bulan oleh orang tua Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 8 bulan.
 - Bahwa Tergugat Telah menikah lagi sekitar 1 tahun yang lalu.

- Bahwa Tergugat diberi modal untuk usaha oleh orang tuanya.
- Bahwa Tergugat sekarang usaha jual beli mobil dan motor sejak tahun 2023.
- Bahwa Tergugat sekarang berada di LAPAS dan divonis 5 (lima) bulan karena KDRT.
- Bahwa Tergugat sudah berada di Lapas selama 3 (tiga) bulan

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan.

KESIMPULAN :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar benar suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2013 dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama lagi atau sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun,.
4. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan masalah Tergugat yang sering tidak pulang kerumah dan berselingkuh.
5. Bahwa Tergugat adalah orang tempramen, sering mabuk dan sering membawa senjata tajam. Dan atas perbuatan kekerasan / KDRT tersebut telah diputus bersalah di Pengadilan Negeri Probolinggo.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertenkar.
7. Bahwa Tergugat sekarang telah menikah lagi.
8. Bahwa Tergugat diberi modal oleh Orang tuanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tuanya untuk usaha jual-beli setelah tidak bekerja lagi di Puskesmas.
9. Bahwa Tergugat sekarang memiliki usaha jual-beli kendaraan bermotor dan tanah.
10. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 30.000.000,- perbulan.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi.

12. Bahwa Penggugat merupakan orang tua yang baik
13. Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya.
14. Bahwa Lingkungan tempat tinggal Penggugat beragama Islam.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan telah Penggugat uraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dan atau mempertahankan semua dalil-dalil dalam gugatannya,.

Berdasarkan segala apa yang Penggugat uraikan di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pria idaman lain, telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sebagai berikut:
 - a. Saksi xx, pada intinya menerangkan bahwa Penggugat ketahuan telah berselingkuh dengan pria lain dan telah mengakui kesalahannya kepada saksi hasanah;
 - b. Saksi xx, pada intinya menerangkan bahwa mengetahui Penggugat berada dalam mobil berdua dengan seorang pria lain dan telah dimusyawarahkan dengan keluarga Penggugat berkaitan dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi (xxx) pada intinya menerangkan bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja dan sekarang berada dalam LAPAS Probolinggo, karena dihukum 5 (lima) bulan penjara atas kejadian perebutan anak antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, mengenai Penggugat kasar pada anak berdasarkan keterangan Saksi Hj. Hasanah, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa

Penggugat sering menganiaya dan menyiksa anak dengan cara dicubit sampai luka atau berdarah;

4. Bahwa, mengenai pengasuhan dan keberadaan anak-anak berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

a. Saksi xx dalam kesaksiaanya menerangkan bahwa anak-anak tidak dalam asuhan Penggugat, akan tetapi berada di Pondok Pesantren;

b. Saksi xxx dalam kesaksiaanya menerangkan bahwa anak-anak berada di Pondok Pesantren;

5. Bahwa, Penggugat sebagai ibu yang tidak bertanggungjawab, maka selayaknya Penggugat tidak diberikan hak asuh anak-anak;

6. Bahwa, Penggugat merupakan istri yang tidak taat kepada suami dan termasuk tergolong seorang istri yang nusyuz;

7. Bahwa, sekarang Tergugat tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja dan berada dalam penjara;

Maka berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai terurai di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kota Probolinggo, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara sebagaimana yang ada dalam surat gugatannya ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 130m HIR *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Probolinggo bernama Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.. sebagai mediatornya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun berdasarkan laporan dari mediator, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kumulasi dengan gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madyah, hak asuh anak, dan nafkah anak. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering keluar malam dengan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat mengganggu kehidupan dan ketenangan berumah tangga. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan perilaku Tergugat yang sering keluar malam, mabuk-mabukan, dan main wanita, dan perilaku Tergugat tidak kunjung berubah setelah Penggugat hamil anak pertama (anak ke 1) dan malahan Tergugat sering memukul Penggugat dan sering meninggalkan tergugat sendirian tanpa diurus. Bahwa perilaku Tergugat semakin menjadi setelah anak ke 2 lahir, Tergugat sering bermain wanita (wanita nakal) dan sering berkaraoke di luar sampai tidak mengurus Istri dan anak-anaknya. Akibat perilaku Tergugat yang sering keluar malam, mabuk-mabukan, dan main wanita, yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan ditambah Tergugat sering memukul

(melakukan KDRT) ke Penggugat apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah perilakunya. Tergugat yang melakukan KDRT kepada Penggugat telah dilaporkan ke polisi dengan laporan Nomor XXXX, tanggal 21 November 2023 dan telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Bahwa pada puncaknya pada tanggal 9 Oktober 2023. Penggugat diusir dari rumahnya di Jalan Xxxx, No.42, XXXX, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo, dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Xxxx No. A.2, RT. 010 / RW. 012, Kel. Xxxx, Kec. Xxxx, Kota Probolinggo sampai dengan sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan Tergugat juga tidak memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada kedua anaknya. Bahwa Tergugat pada tanggal 08 November 2023 pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Probolinggo dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PA. Prob jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: xxxx /Pdt.G/2024/PTA. Sby. Bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi gugur dikarenakan Tergugat/Pemohon dalam perkara tersebut tidak melaksanakan ikrar talak kepada Penggugat/Termohon;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dan membantah selebihnya sebagai berikut:

Jawaban Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16, sehingga Tergugat memandang untuk tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyetujui agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Xxxx terhadap Penggugat Xxxx (alm) di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Jawaban Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, sehingga Tergugat memandang perlu untuk menerangkan fakta yang sebenarnya, sebagai berikut:

- Benar dari dulu antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan, tapi bukan karena mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah apalagi karena main wanita. Memang benar karena sering keluar malam, tapi hanya sebatas begadang dengan teman-teman Tergugat. Pada saat itu, sudah tidak menjadi permasalahan yang berarti, karena sudah saling memaafkan dan tidak mengulangi lagi kesalahannya lagi;
- Tergugat tidak sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, pernah Penggugat menampar Tergugat hanya 1 (satu) kali, itupun karena Penggugat ketahuan selingkuh dengan pria lain;
- Tergugat adalah orang yang bertanggungjawab kepada istri dan kedua anaknya, sehingga tidak mungkin Tergugat tidak mengurus istri dan anaknya;
- Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah tempat tinggal bersama. Tabiat Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Tergugat, sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Terakhir kali Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi, pada saat kejadian Penggugat ketahuan berselingkuh untuk kesekian kalinya dengan pria idaman lain. Karena Penggugat takut kepada Tergugat, sehingga Penggugat tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama Tergugat;
- Pada saat masih tinggal bersama, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan orang tua Tergugat juga memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sebagai tambahan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Memang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak terakhir kali Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah di antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya telah diuraikan dalam replik dan duplik masing-masing pada duduk perkara di atas;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1.

Apakah benar sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga?;

2.

Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam, sering mabuk-mabukan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat main dengan wanita nakal?

3. Apakah benar ketika pertengkaran terjadi Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak yang berwajib?

4. Apakah benar sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat diusir oleh Tergugat. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan Tergugat juga tidak memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada kedua anaknya?

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan

ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Penggugat memiliki kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Penggugat harus membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10 di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti tiga orang saksi dari orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdota kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa alat bukti P.7, P.9, P.10, secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal Pasal 1888 KUHPerdota, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan alat bukti P.2, P.4, P.5, P.8 karena tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dikualifikasikan sebagai alat bukti di bawah tangan dan derajat pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah Xxxx, Kota Probolinggo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx. Kedua anak tersebut saat ini sedang mondok di Lumajang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat juga menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Ketika bertengkar Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat jalan dengan laki-laki lain. Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lebih. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa alat bukti T secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Tergugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Pengugat pada mulanya tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu tinggal bersama di Xxxx, Xxxx, Kota Probolinggo;
- Bahwa Tergugat dan Pengugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Pengugat sekarang berada di pondok di Lumajang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Pengugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pengugat dan Tergugat saling tuduh berselingkuh;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat jalan dengan laki-laki lain. Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lebih. Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Xxxx;

Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat maupun dari Tergugat, ternyata terbukti Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu tinggal bersama di Xxxx, Xxxx, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat maupun dari Tergugat, ternyata terbukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 17 Februari 2014 dan Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016. Sekarang anak tersebut berada di pondok di Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat maupun dari Tergugat, ternyata terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat saling menuduh berselingkuh. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat juga menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Ketika bertengkar Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat maupun dari Tergugat, ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lebih. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat maupun dari Tergugat, ternyata terbukti Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat maupun dari Tergugat, ternyata terbukti bahwa Tergugat saat ini dipenjarakan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan divonis oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dengan lama hukuman 5 bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat maupun dari Tergugat, ternyata terbukti bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Probolinggo hingga putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding dan berkekuatan hukum tetap. Namun Tergugat tidak mengikrarkan talaknya sehingga putusan telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal terkait dalil perceraian Penggugat, berdasarkan analisis alat bukti dan dihubungkan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 295 HIR, maka dalil Penggugat tentang Tergugat yang sering keluar malam, mabuk-mabukan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat main dengan wanita nakal, sering berkaraoke di luar, harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal terkait dalil bantahan Tergugat, berdasarkan analisis alat bukti dan dihubungkan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 295 HIR, maka dalil Tergugat tentang Penggugat selingkuh dengan pria lain, harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta perbandingan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Januari 2013 yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Probolinggo dan telah pula dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Probolinggo, lalu pindah dan tinggal bersama di Xxxx, Xxxx, Kota Probolinggo dan telah berhubungan suami istri (*ba'da al dukhul*) sehingga dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx bin Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 17 Februari 2014 dan Xxxx binti Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat saling menuduh berselingkuh. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat juga menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Ketika bertengkar Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Xxxx;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sehingga divonis oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dengan lama hukuman 5 bulan penjara;
8. Bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Probolinggo hingga putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding dan berkekuatan hukum tetap. Namun Tergugat tidak mengikrarkan talaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan sehingga putusan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan

berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disertai kata-kata kasar dan kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat kepada Penggugat, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan kesetiaan telah luntur karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Xxxx. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah rumah di

antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun lalu tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat saling menuduh berselingkuh. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat juga menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, sehingga Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata ditandai dengan adanya kekerasan fisik (*phsysical cruelty*) yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak

dan kewajiban suami isteri sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, sehingga telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;*

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah rumah 1 tahun lamanya dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. *Para pihak telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak satu tahun lalu. Oleh karena itu, mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan telah terpenuhi. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah pisah rumah 1 tahun lamanya, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

4. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Hakim maupun mediator telah berupaya untuk mendamaikan para pihak sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Orang terdekat telah pula mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti diuraikan dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan diikuti dengan telah berpisah rumah sejak satu tahun lalu dan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa *iddah*;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan perceraian dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan nafkah iddah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah terhadap Tergugat dengan jumlah total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan nafkah iddah dari Penggugat dengan alasan bahwa dalam perkara yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA.Prob, telah terbukti bahwa Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz*, karena sering selingkuh dengan pria idaman lain dan pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat, sehingga dalam putusannya menolak permintaan nafkah dari Penggugat. Selain itu, dalam petitum gugatan cerai Penggugat tentang permintaan nafkah iddah tidak didukung dengan uraian posita gugatan mengenai hal-hal yang mendasari permintaan nafkah tersebut, sehingga permintaan nafkah Penggugat seharusnya ditolak atau diabaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara bersesuaian menerangkan bahwa Tergugat dahulu bekerja di Puskesmas. Kemudian Tergugat berhenti dan beralih bekerja jual beli motor, namun hanya satu orang saksi yang mengetahui jumlah omset penjualan motor oleh Tergugat

yang pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan penuturan Tergugat. Saksi tidak mengetahui mengenai besaran nafkah yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T dan dua orang saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat secara bersesuaian menerangkan bahwa Tergugat dahulu bekerja di Puskesmas. Sejak tahun lalu Tergugat sudah tidak bekerja di Puskesmas lagi dan saat ini menekuni pekerjaan jual beli motor dan mobil. Ibu kandung Tergugat memberikan modal kepada Tergugat untuk menekuni bisnis tersebut. Namun saksi yang bernama Abdul Jakfar bin H. Usman tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, sedangkan saksi bernama Hj. Hasanah binti Sami'an mengetahui dari penuturan Tergugat bahwa Tergugat pernah dalam satu penjualan 1 unit mobil mendapatkan laba Rp 5 juta. Ketika Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama dalam satu rumah tangga, ibu kandung Tergugat sering memberikan bantuan uang kepada Tergugat Rp 2 juta namun tidak tahu apakah bantuan tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai tambahan nafkah. Saksi tidak mengetahui berapa kebiasaan nominal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti surat bertanda P.9 berupa Putusan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan bukti T berupa Putusan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA.Prob. terbukti bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Probolinggo hingga putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding dan berkekuatan hukum tetap. Namun Tergugat tidak mengikrarkan talaknya hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga putusan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, semua hal ihwal yang termuat dalam bukti P.9 dan T tersebut tidak

memiliki kekuatan hukum dan tidak layak untuk dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal tuntutan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan “*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Begitu pula Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*”;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagai suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*”;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu’/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam perkara cerai gugat isteri dapat diberikan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Penggugat bukan istri yang *nusyuz*, Penggugat dalam kondisi tamkin, Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Xxxx di saat status Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah. Maka, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat telah berdasarkan hukum, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami terhadap istri yang wajib ditunaikan. Kewajiban tersebut bersifat mutlak, baik dituntut oleh Penggugat maupun tidak dituntut dengan menggunakan kewenangan *ex officio* Hakim, tanpa bergantung pada bagaimana Penggugat menguraikan alasannya. Jika dalam posita tidak diuraikan alasan yang mendasari petitum gugatan hal ini tidak menghapus kewajiban suami karena nafkah iddah adalah kewajiban yang melekat menurut hukum. Hakim memiliki kewenangan menegakkan hukum substantif dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, kecuali jenis pekerjaan Tergugat diketahui yaitu jual beli motor dan mobil yang modalnya dari ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terbukti di persidangan Tergugat bekerja jual beli motor dan mobil dan selama menikah sering memperoleh pemberian dari orang tuanya minimal Rp 2 juta dalam setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak dijatuhkan talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتُ...

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat dinyatakan dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan;

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki

pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah iddah kepada Penggugat, Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil, yang bekerja jual beli motor dan mobil. Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata masih berusia 37 tahun dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak merelakan atau mencabut haknya untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat. Karena itu, hak Penggugat tersebut selalu ada dan tidak pernah terhapus meskipun penghasilan pasti dari Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Keadaan-keadaan Tergugat tersebut hanya cukup untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam

menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran kewajiban nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat selama Penggugat menajalani masa iddah, Hakim menggunakan standar Upah Minimum Kota Probolinggo Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.701.086 (dua juta tujuh ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) perbulan. Angka yang ditetapkan tersebut berdasar pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*), meliputi unsur makanan maupun non makanan. Hakim menilai bahwa nominal tersebut merupakan beban terendah menafkahi seseorang untuk ukuran hidup layak. Karena itu, Hakim memberikan pembebanan kepada Tergugat berdasarkan unsur kepatutan seorang suami yang sudah 11 tahun berumah tangga dalam suka maupun duka, kemampuan Tergugat yang dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan potensial dan kemampuan aktual, serta kelayakan Penggugat hidup di Kota Probolinggo. Karena masa iddah berlangsung selama tiga kali suci atau setidaknya-tidaknya tiga bulan, maka apabila dikalikan menjadi $3 \times \text{Rp}2.701.086 = \text{Rp}8.103.258,00$ (Delapan juta seratus tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Untuk memudahkan penghitungan nominal maka Hakim menetapkan pembebanan nafkah selama masa iddah oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Hakim perlu menambahkan amar condemnatoir dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dengan jumlah total Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 4.1. terkait nafkah iddah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan perceraian dan nafkah iddah dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan gugatan mut'ah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat terkait mut'ah karena dalam posita gugatan cerai gugat Penggugat tidak diuraikan mengenai hal-hal yang mendasari permintaan mut'ah tersebut, sehingga permintaan mut'ah Penggugat seharusnya ditolak atau diabaikan;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban bekas suami terhadap istri yang wajib ditunaikan. Kewajiban tersebut bersifat mutlak, baik dituntut oleh Penggugat maupun tidak dituntut dengan menggunakan kewenangan ex officio Hakim, tanpa bergantung pada bagaimana Penggugat menguraikan alasannya. Jika dalam posita tidak diuraikan alasan yang mendasari petitum gugatan hal ini tidak menghapus kewajiban suami karena mut'ah adalah kewajiban yang melekat menurut hukum. Hakim memiliki kewenangan menegakkan hukum substantif dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca

perceraian, dalam perkara cerai gugat isteri dapat diberikan mut'ah sepanjang Penggugat ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah bertujuan untuk menghibur dan membantu istri beradaptasi dengan kehidupan barunya setelah perceraian. Terkait pembebanan mut'ah kepada suami mensyaratkan istri dalam keadaan sudah digauli oleh suami (*ba'daddukhul*). Oleh karena selama proses persidangan berlangsung Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) hingga memiliki anak, maka tuntutan Penggugat terkait mut'ah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran tuntutan Penggugat dan melihat kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial Tergugat untuk bekerja dan berpenghasilan dan mempertimbangkan kondisi Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara tidak langsung dianggap siap menanggung beban yang lebih sebagai konsekuensi menikah lebih dari satu orang istri. Hakim juga mempertimbangkan usia Tergugat yang masih muda dan produktif untuk mencari nafkah, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan nominal yang wajar dan tidak memberatkan kepada Tergugat. Apalagi Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sebagai suami istri 11 tahun lamanya, sehingga menurut Hakim Tergugat layak dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Hakim perlu menambahkan amar condemnatoir dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tata cara pembayarannya diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4.2 sepanjang mengenai tuntutan mut'ah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah dari Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa posita gugatan cerai gugat Penggugat tidak diuraikan mengenai hal-hal yang mendasari permintaan nafkah madhiyah tersebut, sehingga permintaan nafkah madhiyah Penggugat seharusnya ditolak atau diabaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tiga orang saksi di persidangan. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisis alat bukti, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat melalaikan nafkahnya sehingga menjadi nafkah terutang. Saksi-saksi dari Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung apakah Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR tuntutan Penggugat pada petitum angka 4.3 sepanjang mengenai tuntutan nafkah madhiyah dinyatakan ditolak;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan perceraian dianggap dipertimbangkan kembali dalam tuntutan hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak (hadlanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx bin Xxxx, lahir di

Probolinggo tanggal 17 Februari 2014 dan Xxxx binti Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan terkait hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.6 di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa alat bukti P.6 secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dikualifikasikan sebagai di bawah tangan, sehingga derajat pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain,

persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx. Kedua anak tersebut saat ini sedang mondok di Lumajang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan ataupun memukul anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan pidana, mabuk-mabukan, membuat onar;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat masyarakatnya beragama Islam;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan human trafficking;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Pengugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Pengugat sekarang berada di pondok di Lumajang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat dipenjara 5 bulan;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat masyarakatnya beragama Islam;

- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bantahan Tergugat, dan perbandingan alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx bin Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 17 Februari 2014 dan Xxxx binti Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016. Kedua anak tersebut saat ini sedang mondok di Lumajang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan ataupun memukul anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan pidana, mabuk-mabukan, membuat onar;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat masyarakatnya beragama Islam;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan human trafficking;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat dipenjara selama 5 bulan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat masyarakatnya beragama Islam;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa kendatipun ketentuan normatif menyatakan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh hukum syara', namun Hakim tidak serta merta menerapkan ketentuan tersebut karena hakim bukan sekadar penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), melainkan harus menafsirkan suatu aturan secara lebih kontekstual agar tercipta keadilan hakiki yang bermanfaat bagi pemenuhan hak anak, kelangsungan hidupnya, perkembangan jiwa, serta masa depannya. Hal ini sejalan dengan spirit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa yang harus dijadikan standar dalam penentuan hak asuh anak adalah kepentingan anak (*the best interest of child*), bukan semata-mata berdasarkan umur anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bukan pula semata-mata berdasarkan kepentingan orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar, Juz II, halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, dijelaskan bahwa syarat pemegang hak asuh anak adalah sebagai berikut:

c. وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها.

Artinya: syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh, yakni berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak

terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadhanah* tersebut bersifat kumulatif, jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugur haknya untuk memelihara dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena spirit filosofis penentuan pemegang hak asuh anak didasarkan kepada kemaslahatan anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan rekam jejak para pihak dalam mengasuh anak, lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya seorang ayah maupun ibu memiliki kesempatan yang sama untuk mengasuh dan mendidik (*hadlanah*) anak yang belum *mumayyiz* sepanjang yang bersangkutan mampu menjamin terpeliharanya kehidupan yang baik demi masa depan anaknya. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Hakim akan menilai siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang paling mampu menjamin hak-hak anak dan lebih memberikan kemaslahatan kepada anak dengan tetap berpijak kepada fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pemegang hak asuh anak adalah orang yang lebih mengutamakan pendidikan, agama, kesehatan, moralitas dan integritas anak dengan memberikan teladan baik dan perhatian yang maksimal. Sebab pemegang hak asuh anak akan tinggal bersama anak, sehingga setiap hari karakter dan perilaku anak potensial dipengaruhi oleh moralitas dan perilaku pemegang hak asuh anak. Jika moralitas dan perilaku pemegang hak asuh anak buruk maka perkembangan moralitas dan perilaku anak potensial juga buruk. Begitu juga sebaliknya jika moralitas dan perilaku pemegang hak asuh anak baik maka perkembangan moralitas dan perilaku anak menjadi potensial baik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) berpedoman pada nilai keutamaan memelihara lima hal pokok (*maqosid al-khomsah*), yaitu memelihara agama anak, jiwa anak, akal anak, keturunan anak, dan memelihara harta anak;

Menimbang, bahwa memelihara agama (*hifdzu al-din*) anak artinya pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin bahwa anak akan mendapatkan teladan dan pendidikan agama Islam yang baik dan bisa mengaktualisasikan nilai agama Islam dalam perilaku kesehariannya. Memelihara jiwa (*hifdzul hayat atau hifdzu an-nafs*) mengandung pengertian bahwa anak mempunyai hak hidup yang harus dihormati. Bukan hanya sekadar bisa hidup, melainkan hidup yang layak dan baik. Untuk itu, pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin terwujudnya hal tersebut. Memelihara akal (*hifdzu al- 'aql*) anak memberi pengertian bahwa anak mempunyai hak untuk mengembangkan akal atau kecerdasannya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan sekolah setinggi-tingginya, hak untuk berpikir dan berpendapat dan hak untuk menjadi pemimpin. Untuk itu, pemegang hak asuh anak harus menjamin terwujudnya hak anak tersebut. Memelihara keturunan (*hifdzu an-nasb*) memberi pengertian bahwa anak mempunyai hak untuk dijamin bisa tumbuh kembang sebagai keturunan orangtuanya menjadi anak yang berkualitas, baik dan sehat serta dijaga hak-hak perkawinannya. Di samping itu, *hifdzu an-nasb* juga memberi pemahaman bahwa laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu) sama-sama mempunyai hak dan peluang yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak dan keturunannya. Memelihara harta (*hifdzu al-mal*) anak memberikan pengertian bahwa setiap orang termasuk anak berhak atas kekayaan yang menjadi haknya untuk terjaga dengan baik. Jika anak tersebut mempunyai harta atau kekayaan maka pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin terjaganya hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti profil keseharian Penggugat tidak pernah menelantarkan ataupun memukul anaknya, Penggugat beragama Islam dan belum menikah lagi, merdeka, tidak pernah melakukan perbuatan pidana, mabuk-mabukan, ataupun membuat onar, lingkungan tempat tinggal Penggugat masyarakatnya beragama Islam, Penggugat tidak pernah terlibat human trafficking, Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti profil keseharian Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya,

tetapi Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sehingga dipenjarakan dengan vonis 5 bulan, lingkungan tempat tinggal Tergugat masyarakatnya beragama Islam, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan profil Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat Penggugat lebih layak untuk menjadi pemegang hak asuh anak bernama Xxxx bin Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 17 Februari 2014 dan Xxxx binti Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016, karena lebih membawa maslahat bagi tumbuh kembang fisik dan kejiwaan anak dan mampu menjaga lima hal sebagai tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, syarat kumulatif sebagai pemegang hak asuh anak bagi Penggugat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa anak bernama Xxxx bin Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 17 Februari 2014 dan Xxxx binti Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016 ditetapkan berada dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di pondok di Lumajang dan tidak tinggal bersama Penggugat, maka untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan, Hakim secara *ex officio* menghukum kepada siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dengan tetap mempertimbangkan faktor keberlangsungan pendidikan anak atau tidak memutus proses pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Islam melarang memutus tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'. Berdasarkan Petunjuk angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pemegang hak *hadlanah* (Penggugat) wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat melakukan perbuatan menghalangi akses Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017). Karena itu, Hakim menghukum Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan perceraian, nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak, dianggap dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan nafkah anak ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah untuk dua orang anak bernama Xxxx bin Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 17 Februari 2014 dan Xxxx binti Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016 dengan komponen tuntutan berupa biaya pendidikan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan nafkah *hadlanah* (pemeliharaan) anak sejumlah masing-masing anak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak-anak, bahkan orang tua

Tergugat juga memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sebagai tambahan kepada Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga memberikan nafkah kepada anak saat menjenguknya di pondok di Lumajang. Namun Tergugat dalam petitumnya menolak tuntutan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan alat bukti di persidangan dan yang relevan dengan tuntutan nafkah anak adalah bukti P.6 dan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dikualifikasikan sebagai di bawah tangan, sehingga derajat pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, kecuali jenis pekerjaan Tergugat diketahui yaitu jual beli motor dan mobil yang modalnya dari ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa yang dijadikan standar dalam menentukan besaran nominal nafkah anak adalah estimasi inflasi tahun 2024 dan menurut Bank Indonesia inflasi sebesar 3.2%, sehingga biaya hidup per kapita/orang di Kota Probolinggo sejumlah Rp1.514.373,00 (satu juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa biaya/kebutuhan hidup anak-anak adalah separuh dari orang dewasa. Maka untuk menjamin biaya hidup dan tumbuh kembang anak secara layak dan berdasarkan kemampuan Tergugat yang tidak memiliki penghasilan tetap, Hakim berpendapat nominal nafkah untuk dua orang anak yang layak dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang di dalamnya mencakup komponen biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, di mana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat harus disertai kenaikan 10% dari nominal yang ditetapkan dalam setiap tahun (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* yang berkaitan yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama Xxxx bin Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 17 Februari 2014 dan Xxxx binti Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, yang di dalamnya meliputi komponen biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempertimbangkan kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan anak bernama Xxxx bin Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 17 Februari 2014 dan Xxxx binti Xxxx, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016, berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menghukum Penggugat untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sebagaimana diktum angka 5 (lima);
7. Menghukum kepada siapapun yang menguasai anak tersebut sebagaimana diktum angka 5 (lima) untuk menyerahkannya kepada Penggugat dengan tetap mempertimbangkan faktor keberlangsungan pendidikan anak;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, yang di dalamnya meliputi komponen biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup anak;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada Hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal. Putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Humam Fairuzy Fahmi, S.H.I., M.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	56.000,00
5. PNBP	:	Rp.	30.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000 ,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	386.000,00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)